

1511491-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128298/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24903027 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2128298 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511491-56.2022.8.26.0228 - lauda 1

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511491-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128298/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24903027 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2128298 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

OMAR KLEBER CALLISAYA AJHUACHO e FÁBIO ALVES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e se veem processados como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 11 de maio de 2022, por volta de 06h38min, à Avenida Presidente Castelo Branco, altura do número 5200, Belém, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo unidade de desígnios e concurso de agentes, estariam trazendo consigo e guardando, com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros, 73 porções de cocaína, pesando 37,6 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, em 22 de junho de 2022 (fls.123/125), os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e, ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu FABIO pela prática do delito descrito pelo artigo 28 da Lei de Drogas e absolvição do réu OMAR pela prática do delito descrito pelo artigo 33 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no que foi ladeado pela DEFENSORIA PUBLICA que, subsidiariamente, para o caso de condenação, formulou outros pedidos

É o relatório.

DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta do réu FÁBIO ALVES DE SOUZA ao delito descrito pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

No que diz respeito ao réu OMAR KLEBER CALLISAYA AJHUACHO, os elementos de informação que permitiram o recebimento da denúncia, porque indicativos de justa causa para a ação penal, não se convolveram em prova robusta, indispensável à condenação.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls.2/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1) e Exibição e Apreensão (fls.9), dos Laudos de Constatação (fls.10/123) e de Exame Químico-toxicológico (fls.69/71) e da prova oral produzida.

A autoria do delito descrito pelo artigo 28 da Lei de Drogas pode ser creditada, tranquilamente, ao réu FABIO.

Em interrogatório judicial, o réu OMAR disse que trabalha em ferro velho, no Bom Retiro e, pela manhã, foi comprar drogas no local dos fatos, onde outros rapazes se encontravam e ocorreu a abordagem pelos policiais, que não conhecia. Em nenhum momento foram encontradas drogas na sua posse e reiterou que foi comprar cocaína, não identificando que qual pessoa. Não viu o encontro das drogas sob um colchão e disse que, à data dos fatos, estava trabalhando com costura. Afirmou antecedentes criminais por tráfico porque foi comprar de drogas no mesmo local, onde foi detido. Afirmou morar no Bom Retiro, ser usuário de crack e cocaína e conhecer o réu FABIO apenas de vista.

De seu turno, o réu FABIO declarou-se usuário de drogas, há mais de trinta anos, e disse que encontrou o réu OMAR, no local dos fatos, para consumirem juntos, sendo que à chegada dos policiais estava com usando a droga que tinha adquirido. Negou o tráfico de drogas e tampouco o encontro de entorpecentes. Viu os policiais saírem com um saco branco contendo drogas, que foi levado à delegacia de polícia. Não tem antecedentes criminais e faz tratamento no CAPS da Sé, há dez anos.

A negativa do réu OMAR não restou isolada no contexto probatório restante, ao passo que a confissão espontânea do réu FABIO constitui elemento idôneo de prova porque afinada com o restante do acervo probatório reunido.

A testemunha Luzy Clecio disse que se encontrava em patrulhamento quando pessoas disseram que havia agressão em local conhecido como ponto de tráfico. Sob um colchão, localizado em área comum do prédio, foram encontradas as drogas e o réu FABIO disse desconhecer a procedência delas. No distrito policial, foi feita a revista nos dois réus e com o réu OMAR, pelo que se recorda - afirmou não ter

muita certeza -, foram encontradas as substâncias entorpecentes. Afirmou que o réu OMAR foi levado preso porque suas vestes coincidiam com as noticiadas, via COPOM, salientando que não se confirmou a notícia de agressão. Afirmou que sob o colchão foram encontradas cocaína e crack, embaladas de forma parecida com as encontradas na posse do réu OMAR.

De seu turno, a testemunha Rafael Clara, também policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, no hall dos prédios, viram indivíduos e decidiram pela abordagem, porque tinham recebido ligação de que, no local, funcionava tribunal do crime. O réu FABIO estava sobre o colchão, onde havia entorpecentes, e no bolso do réu OMAR encontraram entorpecentes, além de dinheiro. No local, um pátio, há geladeiras, e, por isso, funciona como um bar, sendo que duas pessoas estavam na área de convivência, no caso os réus que estão na tela de audiências, e, por isso, fora, detidos.

Os depoimentos dos policiais militares, além de encerrarem contradições relevantes acerca das circunstâncias em que realizada a diligência, mais especificamente onde e com quem encontradas as drogas, estão em desacordo com os relatos apresentados na fase policial.

Nessa quadra, a condenação implicaria afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Não se pode afirmar que com o réu OMAR tenham sido encontradas e apreendidas drogas, ao passo que o réu FABIO estava na posse de única porção de entorpecente para uso próprio, o que permite absolvição do primeiro e desclassificação da conduta do segundo para o tipo descrito pelo artigo 28 da Lei de Drogas.

Com efeito, ao cabo da instrução, forçoso reconhecer que o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu de provar a acusação, como impõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, impondo-se a parcial procedência parcial da ação penal, nos termos já explicitados, nos moldes, aliás, requeridos pelo titular da ação penal, no que foi acompanhado pela DEFENSORIA PÚBLICA.

descortinada pela quantidade de drogas, variadas. Penas definitivas fixadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

FABIO ALVES DE SOUZA

Na primeira fase de dosimetria, ausentes maus antecedentes e não se revela dolo anormal à espécie, pelo que fixo pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, sem circunstâncias legais a serem consideradas. Finalmente, na derradeira fase, como já afirmado em julgamento do Habeas Corpus impetrado antes da instrução (fls. 146/150), primário o réu, e ausente indício de entrosamento do réu em organização criminosa, a permitir o reconhecimento de tráfico privilegiado e aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, o que implica penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, absolvendo o réu OMAR KLEBER CALLISAYA AJHUACHO, qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenando FABIO ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos deletérios do uso de entorpecentes.

Ante natureza da pena aplicada ao réu FABIO, defiro o recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu OMAR.

Consequência da parcial procedência da ação penal e porque não tipificado o delito de tráfico de entorpecentes, providencie-se a restituição do numerário apreendido na posse dos réus.

Condene os réus ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu FABIO no rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 27 de agosto de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA